

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 172/2533 บริษัท ไทย ชัมมิท โอโตพาร์ทอินดัสตรี จำกัด

โจทก์

นาย อร่าม สุทธะพินทุ กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 123

การเลิกจ้างในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับนั้นลูกจ้างจะต้องกระทำผิดตามที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ มาตรา 123 จึงจะเลิกจ้างได้ การที่ลูกจ้างลาสิกขา ลาป่วยไม่เกินข้อบังคับและได้รับอนุญาตจากนายจ้าง และขาดสมรรถภาพในการทำงานเพราะลาสิกขา ลาป่วยหรือขาดงานบ่อยนั้นหากก่อให้เกิดสิทธิแก่นายจ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างนอกเหนือไปจากบทบัญญัติดังกล่าวไม่ ดังนั้นการที่โจทก์ผู้เป็นนายจ้างเลิกจ้างจำเลยผู้เป็นลูกจ้างเพราะเหตุเหล่านี้ จึงเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 8 เป็นคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ จำเลยที่ 9 เป็นลูกจ้างประจำของโจทก์เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2532 โจทก์เลิกจ้างจำเลยที่ 9 ฐานหย่อนสมรรถภาพและขาดความรับผิดชอบในการทำงานโดยโจทก์ได้จ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้เป็นเงิน 22,802 บาทจำเลยที่ 9 ได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ว่าการเลิกจ้าง

ดังกล่าวเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม จำเลยที่ 1 ถึงจำเลยที่ 8 มีคำสั่งว่าโจทก์เลิกจ้างจำเลยที่ 9 เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม ให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 38,500 บาท แก่จำเลยที่ 9 โจทก์เห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ถูกต้อง เพราะโจทก์ได้เลิกจ้างจำเลยที่ 9 เนื่องจากจำเลยที่ 9 ลาป่วยและหยุดงานบ่อย โจทก์เคยเรียกจำเลยที่ 9 มาตักเตือนด้วยวาจาหลายครั้ง จำเลยที่ 9 ก็เพิกเฉย จนโจทก์ต้องออกคำเตือนเป็นหนังสือ ขอให้จำเลยที่ 9 ปรับปรุงเรื่องการทำงาน แต่จำเลยที่ 9 ก็ยังเพิกเฉยอีก การกระทำของจำเลยที่ 9 จึงสะท้อนในการขาดความรับผิดชอบและจงใจจะให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์จึงจำเป็นต้องเลิกจ้างจำเลยที่ 9 การเลิกจ้างจึงไม่ใช่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม จำเลยที่ 1 ถึงจำเลยที่ 8 ยังมีคำสั่งให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายให้จำเลยที่ 9 เป็นเงิน 38,500 บาท โจทก์เห็นว่า คำสั่งของจำเลยที่ 1 ถึงจำเลยที่ 8 ขาดหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยไม่ระบุว่าจำเลยที่ 9 เสียหายอย่างไร หากจะต้องชดใช้ค่าเสียหายแล้วไม่ควรเกิน 10,000 บาท ขอให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ 35/2532 หากฟังว่าการเลิกจ้างของโจทก์เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมก็ขอให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยที่ 9 ไม่เกิน 10,000 บาท

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับฟ้องจำเลยที่ 9

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 8 ให้การว่า คำสั่งที่ 35/2532 ของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 8 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2532 จึงชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

วันนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์แถลงรับข้อเท็จจริงว่า เอกสารหมายเลข 1 เป็นสำนวนการสอบสวนของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ จำเลยที่ 9 เป็นกรรมการสหภาพแรงงานไทยซัมมิทโอโตพาร์ท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2532 โจทก์ได้เลิกจ้างจำเลยที่ 9 ขณะนั้นมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับลงวันที่ 14 มกราคม 2531 ระหว่างโจทก์กับสหภาพแรงงานไทยซัมมิทโอโตพาร์ทใช้บังคับอยู่ในปี พ.ศ.

2531 และ พ.ศ. 2532 จำเลยที่ 9 ได้ลาสิกขาและลาป่วยเป็นจำนวนมากตามที่ระบุไว้ในคำสั่งเลิกจ้าง แต่การลาสิกขาและลาป่วยของจำเลยที่ 9 ได้ยื่นใบลาถูกต้องตามระเบียบและโจทก์อนุมัติใบลาทุกครั้ง โจทก์และจำเลยที่ 1 ถึงที่ 8 ขอให้ศาลพิจารณาพยานหลักฐานต่าง ๆ ในสำนวนการสอบสวนตามเอกสารหมายเลข 1 แล้ววินิจฉัยชี้ขาดโดยไม่ต้องสืบพยาน

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์ได้เลิกจ้างจำเลยที่ 9 เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 ค่าเสียหายที่จำเลยที่ 1 ถึงที่ 8 กำหนดให้โจทก์จ่ายแก่จำเลยที่ 9 นั้นเหมาะสมแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "โจทก์อุทธรณ์เป็นข้อแรกว่า พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 มิได้กำหนดให้เลิกจ้างได้เฉพาะกรณี 5 ประการ ดังที่ระบุในมาตราดังกล่าวหากมีความจำเป็นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ นายจ้างก็มีสิทธิเลิกจ้างได้ การที่โจทก์เลิกจ้างเพราะเหตุที่จำเลยที่ 9 ลาหยุดและขาดงานปีหนึ่งเป็นจำนวนมาก อันเป็นการขาดสมรรถภาพในการทำงาน ทำให้กิจการของโจทก์เสียหาย จึงไม่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 นั้น เห็นว่า เหตุเลิกจ้างที่โจทก์อ้างมิใช่เหตุจำเป็นนอกเหนือจากข้อยกเว้น 5 ประการตามบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าว การพิจารณาว่าโจทก์เลิกจ้างโดยชอบหรือไม่จึงต้องพิจารณาจากข้อยกเว้น 5 ประการนี้ ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ 9 เป็นลูกจ้างของโจทก์และเป็นกรรมการสหภาพแรงงานไทยซัมมิท โอโตพาร์ทเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2532 โจทก์ได้เลิกจ้างจำเลยที่ 9 ในขณะที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับลงวันที่ 14 มกราคม 2531 ระหว่างโจทก์กับ

สหภาพแรงงานไทยซัมมิทโอโตพาร์ทมีผลใช้บังคับ ดังนั้น การเลิกจ้างของโจทก์จึงเป็นการเลิกจ้างจำเลยที่ 9 ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับ ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อยกเว้นที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518 มาตรา 123(1) ถึง (5) กล่าวคือ จำเลยที่ 9 จะต้องกระทำผิดตามที่ระบุไว้ในบทมาตราดังกล่าว โจทก์จึงจะเลิกจ้างได้ข้อเท็จจริงได้ว่า โจทก์เลิกจ้างโดยอ้างว่าจำเลยที่ 9 ขาดสมรรถภาพในการทำงานเนื่องจากลา กิจและลาป่วยบ่อย ซึ่งแม้ฟังได้ว่าในปีหนึ่ง ๆ จำเลยที่ 9 ได้ลา กิจและลาป่วยเป็น จำนวนมากตามที่โจทก์กล่าวอ้างในอุทธรณ์ แต่ข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางรับฟัง มากก็ปรากฏว่า ในปีที่ถูกเลิกจ้าง จำเลยที่ 9 ลาป่วยเพียง 12 วัน ซึ่งไม่เกินจากข้อ บังคับเกี่ยวกับการทำงานของโจทก์ที่กำหนดให้ลาป่วยได้ปีหนึ่งไม่เกิน 30 วัน และ โจทก์ก็ได้แถลงรับในวันนัดสืบพยานว่า การลา กิจและลาป่วยของจำเลยที่ 9 ได้รับ อนุญาตจากโจทก์ทุกครั้ง การลา กิจและลาป่วยของจำเลยที่ 9 จึงไม่เป็นการกระทำ ผิดข้อบังคับของโจทก์ ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่า จำเลยที่ 9 ได้ขาดงานบ่อยนั้น ไม่ได้ ความว่าโจทก์ได้เลิกจ้างจำเลยที่ 9 เพราะเหตุนี้หรือเคยมีการตักเตือนเป็นหนังสือมา ก่อน แล้วจำเลยที่ 9 ยังขาดงานอีกเป็นการซ้ำคำตักเตือน และในปีที่โจทก์เลิกจ้างก็ ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 9 ขาดงานจึงไม่มีสาเหตุที่โจทก์จะเลิกจ้างจำเลยที่ 9 ได้ตามที่ บัญญัติไว้ในมาตรา 123(1) ถึง (5) แต่อย่างใดและที่โจทก์อุทธรณ์ว่า การที่ลูกจ้าง ขาดสมรรถภาพในการทำงานทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย นายจ้างย่อมมีสิทธิ เลิกจ้างได้นอกจากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518 มาตรา 123(1) ถึง (5) ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่กล่าวอ้างมานั้น ศาลฎีกาเห็นว่า การ ที่จำเลยที่ 9 ขาดสมรรถภาพในการทำงานเพราะลา กิจลาป่วยหรือขาดงานบ่อย ๆ นั้น โจทก์ผู้เป็นนายจ้างจะต้องหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขด้วยหลักการบริหารงานบุคคล หรือดำเนินการตักเตือนให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อน หากก่อให้เกิดสิทธิแก่โจทก์ที่จะ เลิกจ้างลูกจ้างนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.

2518 มาตรา 123(1) ถึง (5)ไม่ คำพิพากษาฎีกาที่โจทก์กล่าวอ้างมานั้น ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายไม่ตรงกับคดีนี้ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าการเลิกจ้างเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมจึงชอบแล้ว..."

พิพากษายืน.

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>